PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Le temps partiel des agents publics

13-40 DGAFP - Temps partiel des agents publics — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. Le temps partiel de droit est automatiquement accordé pour certains motifs comme la naissance ou le handicap.
2. L'administration peut refuser un temps partiel sur autorisation pour des nécessités de service, mais elle doit obligatoirement justifier sa décision par des motifs clairs et argumentés.
3. Pour la retraite, le temps partiel est compté comme du temps plein pour la durée d'assurance, mais il est compté au prorata pour la durée de services et bonifications.

Cadre général et définitions

Notion	À retenir
Temps complet	Emploi de **1 607 heures par an** ou vacations d'au moins **134 heures mensuelles**.
Temps partiel	Demande de l'agent, durée **inférieure au temps plein**, limite du **mi-temps**.
Temps non complet / incomplet	Non complet (**FPT**/**FPH**) : durée hebdomadaire **≥ moitié** de la durée légale. Incomplet (**FPE**, contractuels) : durée **inférieure au temps plein**.
B. Personnels et stagiaires	Titulaires des 3 versants, contractuels, ouvriers de l'État. Stagiaires : oui, sauf **scolarité en école** ; stage allongé à due concurrence (1 an à **50 %** = **2 ans**).
C. Typologie	**Sur autorisation** (refus possible pour nécessités de service), **de droit** (naissance, adoption, soins, handicap), **thérapeutique**, **retraite progressive** (dès **60 ans** au **1er septembre 2025**).

Modalités d'organisation du travail

Notion	À retenir
Temps partiel sur autorisation	Quotités : **50 %**, **60 %**, **70 %**, **80 %** ou **90 %** de la durée de service des agents à temps plein.
Temps partiel de droit	Limité à des quotités entre **50 %** et **80 %** de la durée hebdomadaire de service des agents à temps plein.
FPT et FPH	FPT : organe délibérant fixe entre **50 %** et **90 %**. FPH : quotités de **50 %**, **60 %**, **70 %**, **75 %**, **80 %** ou **90 %**.
B. Modes d'organisation	**Quotidien**, **hebdomadaire** ou **annuel** (pas en **FPH** ; enseignants : année scolaire). Modification exceptionnelle avec préavis d'**1 mois** (nécessités de service, motifs graves).
C. Durée et renouvellement	**6 mois à 1 an** (CDD : pas au-delà du contrat ; enseignants : année scolaire). Tacite reconduction **2 fois**, limite **3 ans**, puis demande et décision **expresses**.

Procédure de demande et conditions d'accès

Notion	À retenir
Éligibilité et conditions	Temps partiel **sur autorisation** : accessible à tous sous réserve de l'**intérêt du service** (exclusion possible **préfets/sous-préfets**, **décret n° 2022-491**).
Modalités de dépôt	Dépôt recommandé **2 mois** avant. Enseignants/éducation/documentation : avant le **31 mars**. Mention obligatoire : **durée**, **quotité**, **mode d'organisation** et souhait de **surcotiser**.
Décision et litiges	Autorisation par le **responsable RH** (délégation de signature). Refus : doit être **motivé par nécessités de service** avec **entretien préalable** et motivation écrite.

Rémunération et droits sociaux

Notion	À retenir
Calcul rémunération	Calcul au prorata de la **durée effective de service** pour les quotités de **50 %**, **60 %** ou **70 %**. Pour **80 %** : 6/7 (**85,7 %**) ; pour **90 %** : 32/35 (**91,4 %**).
Congés et jours	Congés annuels : **5 fois** les obligations hebdomadaires en **jours ouvrés**. Max **31 jours consécutifs**. RTT : **proratisation** selon durée de travail. Jours de fractionnement : **mêmes conditions** qu'à temps plein.
Avancement et formation	Avancement/promotion : périodes à temps partiel considérées comme du **temps plein**. Formation/congé de formation : **mêmes droits** qu'à temps plein. Indemnité congé formation : **85 %** du **traitement brut** et de l'**indemnité de résidence**.

Sortie du dispositif et réintégration

Notion	À retenir
Suspension provisoire	Suspension **automatique** pour congé de **maternité**, **paternité** ou **adoption**. Réintégration momentanée aux droits du **temps plein** (**rémunération** et **congés annuels**).
Réintégration anticipée	Demande avec préavis de **deux mois**. Réintégration **sans délai** si **motif grave** (**divorce**, **décès**, **chômage du conjoint**).
Sortie définitive	Cesse au **3e anniversaire** de l'enfant ou **3 ans** après l'arrivée au foyer (adoption). Retour à l'**emploi d'origine** ou **conforme au statut**.

Impact du temps partiel sur la pension

Notion	À retenir
Calcul de la pension	Constitution du droit : compté comme **temps plein**. Durée services/bonifications : au **prorata de la quotité**. Durée d'assurance : **temps plein**.
Prise en compte automatique	Comptabilisation à **100 %** (constitution, liquidation, assurance) pour : **enfant**, **présence parentale**, **proche aidant**, **thérapeutique** ou **cas exceptionnels**.
Surcotisation	Option pour décompter le temps partiel comme **temps plein** via une **cotisation spécifique**. Plafond : **4 trimestres** (ou **8** si incapacité ≥ **80 %**).

Ressources juridiques et références

Notion	À retenir
Dispositions communes	Articles **L. 612-1 à L. 612-9** du **CGFP** sur le temps partiel ; articles **R. 327-29 à R. 327-71** pour les **stagiaires**.
Réglementations spécifiques	État : **L. 612-9 à L. 612-11** CGFP, décret **n° 82-624** ; Territoriale : loi **n° 84-53**, décret **n° 2004-777** ; Hospitalière : **L. 612-15** CGFP, décret **n° 2002-9**.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le temps partiel qui résulte d'une demande de l'agent avec l'emploi à temps non complet ou incomplet qui est imposé par l'employeur.
- ⚠ Confondre le temps partiel de droit, automatique pour certains motifs, avec le temps partiel sur autorisation qui nécessite l'accord de l'autorité hiérarchique.
- ⚠ Oublier que le temps partiel pour raison thérapeutique est un dispositif spécifique qui ne relève pas des régimes de temps partiel de droit ou sur autorisation.
- ⚠ Croire que les agents à temps partiel peuvent récupérer les jours fériés qui tombent sur un jour non travaillé en raison de leur quotité.

Sigles et définitions

DGAFP	Direction générale de l'administration et de la fonction publique
CGFP	Code général de la fonction publique
Temps partiel de droit	Modalité de travail automatiquement accordée lors de certains événements familiaux ou en cas de handicap
Temps partiel sur autorisation	Modalité de travail choisie et négociée nécessitant l'accord préalable de l'autorité hiérarchique
Temps partiel pour raison thérapeutique	Dispositif d'accompagnement réservé aux agents dont l'état de santé ne permet pas d'assurer la totalité de leurs fonctions
SFT	Supplément familial de traitement calculé au prorata de la durée de service
RTT	Jours de réduction du temps de travail faisant l'objet d'une proratisation
CAP	Commission administrative paritaire pouvant être saisie par l'agent titulaire en cas de litige

Auto-test

1. Quelle est la durée d'un emploi à temps complet ?
2. Quel délai de dépôt est recommandé pour une demande de temps partiel ?
3. Quelle est la limite de la durée des congés annuels ?
4. Quel est le montant de l'indemnité de congé de formation ?
5. Quand cesse le temps partiel de droit pour élever un enfant ?

Réponses : **1.** 1 607 heures par an ou vacations d'au moins 134 heures mensuelles · **2.** Au moins 2 mois avant le début de la période · **3.** 31 jours consécutifs · **4.** 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence · **5.** Au 3e anniversaire de l'enfant

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.